

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5076560-83.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES
SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 7ª VF DO RIO DE JANEIRO
SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 24ª VF DO RIO DE JANEIRO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO FEDERAL DA 7ª VF DO RIO DE JANEIRO EM FACE DO JUÍZO FEDERAL DA 24ª VF DO RIO DE JANEIRO. PEDIDO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA PARTE RÉ POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM NOME DE APOSENTADA DO INSS. CAUSA DE NATUREZA CÍVEL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO FEDERAL SUSCITADO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO PRESENTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA PARA DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, o SUSCITADO, para processar e julgar a lide objeto dos autos nº 5068293-25.2024.4.02.5101, nos termos da fundamentação supra. Intimem-se as partes, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2024.

5076560-83.2024.4.02.5101 510014426384 .V4

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5076560-83.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES
SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 7ª VF DO RIO DE JANEIRO
SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 24ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo Federal da 7ª VF do Rio de Janeiro em face do Juízo Federal da 24ª VF do Rio de Janeiro em lide que versa sobre alegada fraude na obtenção de empréstimos consignados em nome de aposentada do INSS.

O Juízo da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro declinou da competência para processar e julgar o feito em decisão proferida nos seguintes termos (evento 1, DEC2):

"(...)

II. Busca a parte autora a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por dano moral, não inferior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais); a pagar o valor de R\$ 26.616,80 (vinte e seis mil, seiscientos e dezesseis reais e oitenta centavos) já computado em dobro, a título de repetição de indébito, sem prejuízo das demais parcelas descontadas no curso desta demanda judicial, até a presente data, a acrescer juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento e a declaração de inexistência dos consignados fraudulentos nos benefícios previdenciários de pensão por morte e aposentadoria por tempo de contribuição, contratos de nº: 0123493120502 e 0123493633231.

A questão de mérito veiculada na presente demanda escapa à competência deste Juízo, eis que requer análise no campo de consignação em folha referente a desconto do benefício previdenciário da parte autora.

Nesse sentido.

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO DETERMINANDO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO PARA APRECIAR AS MEDIDAS DE URGÊNCIAS. CONSIGNAÇÃO. DÉBITO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA

PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Duque de Caxias/RJ em desfavor de Juízo da 5ª Vara Federal de Duque de Caxias/RJ, que declinou de sua competência, em ação de rito ordinário com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MAICON LUIZ RAPOSO DA SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 2. O cerne da questão limita-se à apreciação de regularidade da atividade-fim da Autarquia Previdenciária, uma vez que a matéria debatida nos autos de origem requer análise no campo de consignação em folha do autor referente a desconto do benefício previdenciário, no valor de R\$ 330,08 (trezentos e trinta reais e oito centavos). 3. Acrescente-se a isso o fato de que a pretensão autoral faz menção à consulta do aplicativo “MEU INSS”, tendo identificado o desconto de consignação no seu extrato de pagamento com denominação: “912 - CONSIGNAÇÃO DÉBITO COM INSS”. O autor alega, ainda, que não reconhece a origem do desconto em sua folha de pagamento, tampouco contraiu qualquer valor a título de empréstimo consignado. 4. Com efeito, a inicial versa sobre “abusividade” do desconto realizado pelo INSS na conta do autor, visto que a lide não se trata de consignação de débito relativo a financiamento bancário, conforme se apura da análise do Histórico de Créditos (HISCRE) juntado aos autos (Evento 01 - EXTR8). 5. Vê-se, portanto, que o pedido tem vinculação com matéria previdenciária, pois trata de regularidade de consignações em folha do autor referentes a acertos de pagamento de benefício previdenciário, “CONSIGNAÇÃO DÉBITO COM O INSS”, código 912. 6. A demanda, ajuizada em 07/05/2021, foi inicialmente distribuída para a 5ª Vara Federal de Duque de Caxias/RJ/Suscitado, tendo a Nobre Julgadora fundamentado que a ação em comento discute matéria cível da competência do Juizado Especial Federal, que foi objeto de alteração de competência funcional. 7. Todavia, em que pese o seu entendimento, não lhe assiste razão, porquanto a Resolução nº TRF2-RSP-2018/00050, de 09 de novembro de 2018, reestruturou e modificou a competência no âmbito das Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Reprodução do artigo 29, §6º, incisos I e II da Resolução TRF2-RSP-2016/00021. Posteriormente, a competência das Varas Federais da Subseção Judiciária de Duque de Caxias foi alterada pela Resolução nº TRF2-RSP-2021/00081, de 26 de novembro de 2021. 8. Assim, como bem anotou o Juízo da 2ª Vara Federal de Duque de Caxias/RJ/Suscitante, “temos que as 3ª, 4ª e 5ª Varas Federais de Duque de Caxias detêm competência para processar e julgar toda a matéria previdenciária, de competência das Varas Federais e dos Juizados Especiais Federais, desde a edição da Resolução nº TRF2-RSP-2018/00050, em 09 de novembro de 2018”. 9. Conflito de Competência conhecido para declarar como competente o Juízo da 5ª Vara Federal de Duque de Caxias/RJ/Suscitado, e determinar, ainda, que, com o trânsito em julgado, o feito seja arquivado, com as cautelas de praxe.” Grifou-se (CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 5005406-50.2022.4.02.0000/RJ, TRF2, 6ª Turma Especializada, Relatora Desembargadora Federal VERA LUCIA LIMA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2022)

Diante disso, o presente processo deve ser remetido a uma das varas previdenciárias desta subseção judiciária que abrange o processamento e julgamento dos processos previdenciários do juízo comum e do juizado especial, consoante o teor dos arts. 8º, inciso III, c/c 16 da Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055, de 4 de julho de 2024:

‘Art. 8º As unidades judiciárias são subdivididas nos 5 (cinco) grupos de competência abaixo descritos:

...

III - previdenciária, que abrange o processamento e julgamento dos processos previdenciários do juízo comum e do juizado especial, observado o disposto nos §§ 2º e 3º.

...

Art. 16. A jurisdição das Varas Previdenciárias da Capital da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (7ª, 9ª, 12ª, 13ª, 18ª, 25ª, 31ª e 36ª a 45ª Varas Federais da Capital) abrange a extensão territorial da sede da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.”

III. Ante o exposto:

1) DECLARO a incompetência absoluta deste juízo, e **DECLINO** da competência para uma das Varas Previdenciárias desta Subseção Judiciária que abrange o processamento e julgamento dos processos previdenciários do juízo comum e do juizado especial, com fundamento no §1º do artigo 64 do CPC, a quem couber por distribuição.

2) RETIFIQUE-SE a autuação destes autos.

2.1) A Secretaria deverá, ainda, **ALTERAR** a "Competência", de "Cível" para "Previdenciária", caso o eProc admita tal modificação, neste momento processual.

3) ENCAMINHEM-SE os autos, imediatamente, ao setor de distribuição para que proceda a redistribuição do feito, tendo em vista existir pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 289, §2º da Consolidação de Normas da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região.

4) INTIMEM-SE."

Os autos foram então redistribuídos ao Juízo da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que suscita o presente conflito por entender, em síntese, que *"a questão colocada em juízo diz respeito a contrato de empréstimo consignado, de natureza eminentemente cível, não possuindo caráter previdenciário, mas sim matéria de responsabilidade civil"* (evento 1, DEC3).

É o breve relatório.

VOTO

Primeiramente, esclareço que deixo de oficiar ao Juízo suscitado para prestar informações, pois se trata de hipótese recorrente nesta Turma e já decidida definitivamente pela TRU.

Quanto à caracterização de conflito de competência, assim preconiza o CPC.

Art. 66. Há conflito de competência quando:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

No caso, considerando que dois Juízos Federais se consideram incompetentes para processar e julgar o feito (art. 66, II, do CPC), recebo o presente como conflito negativo de competência.

Entendo assistir razão ao Juízo suscitante (7ª Vara Federal do Rio de Janeiro).

Da análise da petição inicial apresentada nos autos nº 5068293-25.2024.4.02.5101/RJ, verifica-se que **a parte autora não pretende a concessão, a revisão nem o restabelecimento de benefício previdenciário ou assistencial**. Busca-se, por outro lado, a responsabilização da parte ré (Banco Bradesco S.A. e Instituto Nacional do Seguro Social - INSS) pelos danos materiais e morais decorrentes de alegadas fraudes na contratação de empréstimos consignados. Trata-se, portanto, de **causa de natureza cível**.

Nesse contexto, mostra-se equivocada a declinação da competência de um Juízo com competência cível para outro com competência especializada em matéria previdenciária.

Nesse sentido decidiu recentemente a Turma Regional de Uniformização da 2ª Região em conflito de competência semelhante, envolvendo causa em que se buscava a responsabilização civil por demora na análise de requerimento administrativo de concessão de benefício assistencial. Confira-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. MATÉRIA CÍVEL. COMPETÊNCIA FIXADA NO JUÍZO SUSCITADO. (Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 50006514620234020000, RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO FERNANDES DE CASTRO, julgado em 23/10/2023).

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER DO PRESENTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA PARA DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, o SUSCITADO, para processar e julgar a lide objeto dos autos nº 5068293-

25.2024.4.02.5101, nos termos da fundamentação supra. Intimem-se as partes.

5076560-83.2024.4.02.5101

510014426383 .V11